



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Annamaria Di Giulio	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9628/2019 promossa da:

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*) con il patrocinio dell'avv.to COSTI DANIELE, con elezione di domicilio in Roma, VICOLO DEI GRANARI 10/A presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

contro

Controparte_2 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv.to ANTONELLI CLAUDIA, con elezione di domicilio in Roma, VIA MONTE ASOLONE N.8, presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05/10/2022

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato l'11.02.2019 il sig. *Controparte_1* ha chiesto al Tribunale la pronuncia della cessazione effetti civili del matrimonio dalla sig.ra *Controparte_2* con la quale aveva contratto matrimonio il 07.09.1991, precisando che dalla loro unione erano nati i figli *Per_1* (n. il 29.9.1994) e *Per_2* (n. il 21.1.2000); deduceva, inoltre, di vivere ininterrottamente separato dalla moglie in virtù di separazione omologata con decreto del Tribunale di Roma 16.06.2016 e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Il sig. *CP_1* rappresentava quindi: che era intervenuto il mutamento delle sue condizioni lavorative; che all'epoca della separazione era dirigente della *Organizzazione_1* e dichiarava di percepire di €. 6.000,00 per 14 mensilità, a fronte di un reddito da lavoro dipendente mensile netto di €. 1.700,00 circa per 13 mensilità della sig.ra *CP_2* che successivamente era stato licenziato e che sino a giugno 2018

ha usufruito dell'indennità di disoccupazione (€ 1.100,00 mensili); che, stante la mutata situazione economica, aveva presentato ricorso per la modifica delle condizioni di separazione per il quale era pendente reclamo; che la società che egli aveva creato per sé e la sua famiglia, ossia la CP_3 non gli garantiva redditi certi e costanti; che era proprietario della casa di Via Dossi (ancora assegnata alla moglie) e dei ruderi siti in Reggio Calabria, Via Castello 13, immobili non condonati e non vendibili e che nessuno di questi immobili produceva reddito; che tra la sig.ra CP_2 e i figli i rapporti si erano deteriorati e per tale ragione i figli dal novembre 2018 vivevano con il padre presso la casa di Via Conti; che da quel momento il padre si era occupato di tutte le loro necessità; che la situazione economica della sig.ra CP_2 era, invece, migliorata, anche a seguito di lasciti ereditari a lei favorevoli; che il ricorrente, consapevole dei suoi doveri nei confronti dei figli, da quando era stato licenziato si era attivato per creare una nuova fonte di reddito dando fondo a tutti i suoi risparmi per adempiere ai propri impegni, ma, al momento, non era in grado di far fronte da solo a tutte le esigenze economiche dei figli.

Il sig. CP_1 in relazione a quanto sopra esposto chiedeva: che la madre versasse per ciascun figlio un assegno a titolo di contributo al mantenimento di € 300,00 mensili; che il predetto assegno venisse aumentato nella misura di € 50,00 a figlio, una volta che la sig.ra CP_2 avesse finito di pagare il mutuo di Via Conti; che entrambi i coniugi dovevano provvedere i pari quota alle spese di carattere straordinario relative ai figli tra loro previamente concordate; che la casa coniugale di Via Carlo Dossi, n. 62 gli fosse assegnata e che fosse disposto che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento.

Si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte_2 la quale deduceva: che le richieste economiche formulate da controparte rappresentavano la riproposizione delle doglianze esposte in sede di ricorso ex art. 710 cpc nel tentativo di sottrarsi agli impegni economici pochi mesi prima assunti; che la circostanza per cui dopo alcuni mesi dalla separazione i figli avevano deciso di seguire il padre, trasferendosi presso di lui, era dipesa esclusivamente dal fatto che il padre aveva una capacità economica di gran lunga maggiore della madre; che successivamente la figlia Per_2 era tornata a vivere con la madre nella casa familiare di via Dossi; che madre e figlia continuano a vivere entrambe nella casa familiare; che, quanto alla situazione reddituale, era impiegata con mansioni amministrative presso l'CP_4 e aveva una retribuzione mensile netta di attuali circa euro 1.600,00 mensili per 13 mensilità; che successivamente alla separazione aveva assunto due finanziamenti; che l'eredità della propria zia Persona_3 cui faceva riferimento controparte, era costituita unicamente dall'importo di euro 11.000,00 su conto corrente postale, ereditato ex lege in ragione del 50% da ciascuno dai due nipoti (la resistente e il fratello sig. Controparte_5); che la capacità reddituale e patrimoniale (mobiliare, immobiliare, finanziaria) del ricorrente era stata comunque accertata nei valori di riepilogo quantificati dalla C.T.U., di cui al ricorso per modifica condizioni separazione citato, in complessivi euro 894.588,00.

La sig.ra CP_2 pertanto chiedeva: l'assegnazione della casa coniugale quale genitore stabilmente convivente con la figlia Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché quale genitore economicamente più fragile; che fosse posto a carico del sig. CP_1 l'obbligo di contribuzione diretta nei confronti del figlio Per_1 con lo stesso dal novembre 2018 stabilmente convivente, nonché l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Per_2, dalla fine di febbraio 2019 tornata a vivere stabilmente con la madre nella casa familiare, attraverso la corresponsione della somma mensile non inferiore ad euro 600,00 oltre rivalutazione I.S.T.A.T.; che fosse posto a carico del

sig. *Controparte_6* l'onere di sopportare la totalità delle spese straordinarie riguardanti i figli e con gli stessi direttamente concordate; che, stante la maggior capacità patrimoniale, economica, reddituale e finanziaria del sig. *CP_1* rispetto a quella della sig.ra *CP_2* quale emersa dall'espletata C.T.U. allegata, venissero confermare gli impegni economici assunti dal sig. *Controparte_6* in sede di separazione consensuale omologata (RG 74334/2015) e nella specie che fosse posto a carico dello stesso l'obbligo di far fronte in via esclusiva ai mutui gravanti sugli immobili costituenti il patrimonio familiare, disponendo che ciascun coniuge, in quanto economicamente autosufficiente, provvedesse al proprio mantenimento.

All'udienza fissata davanti al Presidente del Tribunale, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti revocando l'obbligo per il sig. *Controparte_1* di versare alla sig.ra *Controparte_2* la somma di 600,00 quale contributo al mantenimento del figlio *Per_1*, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, ponendo a carico della sig.ra *Controparte_2* l'obbligo di versare al marito a decorrere dal deposito del ricorso la somma di € 300,00, oltre rivalutazione *CP_7* come per legge, quale contributo al mantenimento del figlio, non autonomo economicamente e convivente con il padre; ha confermato, quanto al resto, le condizioni della separazione e ha nominato il Giudice istruttore.

Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 05/10/2022, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.

Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Roma nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Roma del 16.06.2016 (RG n. 74334/2015). Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.

Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.

Assegnazione della casa coniugale

Nelle more del giudizio, in adempimento del provvedimento del 27 dicembre 2021 reso in esito ad un procedimento cautelare apertosi in corso di causa, in data 25 gennaio 2022 la sig.ra *CP_2* ha proceduto al rilascio della casa familiare di via Dossi n.62, di proprietà del sig. *CP_1* per rientrare nella disponibilità della propria abitazione di via Conte n.9, abitata fino a quel momento dal ricorrente.

La casa familiare, riconsegnata al ricorrente legittimo proprietario, è attualmente abitata anche dai due figli *Per_1* e *Persona_4* entrambi maggiorenni, e la resistente ha in tal senso chiesto che il Tribunale prendesse atto dell'avvenuto rilascio, essendo venuti meno i presupposti per l'assegnazione. In merito all'assegnazione della casa coniugale, pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, prendendosi atto del fatto che, pacificamente, le parti sono rientrate in possesso dei rispettivi immobili di proprietà.

Mantenimento ordinario e straordinario dei figli.

Quanto al mantenimento della figlia maggiorenne *Per_2* il ricorrente chiede la revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico, attesa l'autonomia economica della figlia, con decorrenza dal momento del deposito del ricorso (08.02.2019).

Tale domanda è meritevole di accoglimento atteso che in corso di causa è stato accertato che [...] *Per_4* ha raggiunto l'autonomia economica atteso che la stessa, nel verbale del 09/12/2021 inerente al sub-procedimento instaurato nel presente giudizio, ha dichiarato *“io lavoro da tre anni; ho lavorato come commessa e anche come negoziante in un negozio di abbigliamento, che ero io stessa a gestire, anche se in nero; guadagnavo al mese 600,00 euro circa; ciò per due anni. Poi a causa del *Org_2* la titolare del negozio aveva problemi economici e quindi per mia scelta ho cercato un altro lavoro che poi ho trovato, come cameriera. Non ho un regolare contratto; lavoro in tre posti diversi nel settore di ristorazione; ho tutte e tre tali situazioni lavorative che proseguono, con un guadagno di circa € 700,00-800,00 euro al mese”*.

Deve pertanto confermarsi quanto statuito con ordinanza dei dì 24.27/12/2021 disponendo la revoca in via definitiva dell'obbligo per il sig. *Controparte_1* di versare alla sig.ra *CP_2* la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia *Per_2* da ritenersi economicamente autonoma.

Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne *Per_1*, il ricorrente rappresenta che il figlio sta completando gli studi universitari e che, contrariamente a quanto afferma la resistente, non lavora stabilmente presso la *CP_3* presso cui ha svolto solo un tirocinio formativo per ottenere crediti universitari (come da documenti nn. 20 e 21 prodotti in allegato alla memoria integrativa); il ricorrente allega altresì l'avviso di pagamento per le tasse universitarie recante la scadenza del 30.03.2023 e chiede che la madre corrisponda per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00 mensili.

La resistente, invece, in sede di comparsa di costituzione si dichiara disposta a corrispondere a titolo di mantenimento per il figlio la somma di € 200,00, salvo in seguito eccepire il difetto di legittimazione passiva del ricorrente a chiedere un assegno per il figlio maggiorenne e allegare in uno alla memoria ex art. 183, c VI, n. 2 c.p.c. una scheda tratta dal registro delle imprese da cui si evince che il figlio gestisce tutte le pratiche amministrative dell'azienda *CP_3* chiedendo che nulla sia più dovuto per il figlio a titolo di mantenimento, stante la sua raggiunta autonomia economica.

Deve rilevarsi che il documento nn. 20 prodotto da parte ricorrente emerge che il figlio *Per_1* ha svolto presso l'Azienda *Org_3*, di cui il padre è legale rappresentante e socio all'80%, un *“tirocinio formativo extracurriculare nel periodo dal 25/07/20219 al 24/01/2020 raggiungendo gli obiettivi indicati sul progetto formativo”*; il figlio, inoltre (come da allegato 21) risulta avere sostenuto solo 12 esami alla facoltà

di scienze politiche (onde deve ritenersi in ampio ritardo rispetto al programma di studi universitari, essendo prossimo al compimento dei 29 anni). Inoltre dalla documentazione prodotta da parte resistente (all. 16) – estratto del registro delle imprese della **CP_3** – risulta che **Persona_5** “*gestisce tutte le pratiche amministrative dell’azienda*”. Infine, il figlio **Per_1** è proprietario di un immobile in Sabaudia. Deve ritenersi che la semplice iscrizione del figlio quasi ventinovenne all’università non giustifichi la previsione a favore dello stesso di un assegno, dovendo condividersi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “*ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, [...] il Giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura*” (Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).

In relazione a ciò, vista l’età del figlio, proprietario di un immobile, viste le esperienze lavorative dallo stesso svolte nell’ambito aziendale paterno, e considerato il decorso di un periodo di tempo ampiamente superiore alla durata del percorso di studi universitari intrapreso – senza che siano stati dedotti specifici impedimenti che abbiano ostacolato il figlio al completamento di esso per ragioni a lui non imputabili – si ritiene che sussistano i presupposti per rigettare la domanda del ricorrente di condanna della resistente al pagamento di un assegno di mantenimento per il figlio, fermi restando i provvedimenti provvisori resi in corso di causa.

Oneri derivanti dai mutui contratti dalle parti

Quanto alle richieste articolate delle parti inerenti ai mutui contratti per la casa familiare, per la casa di proprietà della resistente e per la casa di proprietà del figlio **Per_1**, ritenuto che gli oneri relativi al mutuo delle abitazioni di ciascun coniuge e del figlio debbano ritenersi regolamentati dal diritto privato, e in specie dai contratti di mutuo sottoscritti dalle parti e dalle successive modifiche di tali pattuizioni che sono validamente azionabili secondo le regole del diritto civile quanto ai rapporti tra privati, si ritiene che tali questioni esulino dalla disciplina dettata per il presente giudizio.

Spese processuali

Attesa la natura della controversia ed il parziale accoglimento di quanto chiesto dalle parti le spese del presente giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da **Controparte_1** e **Controparte_2** in Roma, in data 07/09/1991;
2. ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all’annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell’anno 1991, atto 01108, parte II, serie A01);
3. dichiara cessata la materia del contendere quanto alla assegnazione della casa coniugale;
4. revoca l’obbligo per il sig. **Controparte_1** di versare alla sig.ra **CP_2** la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia **Per_2** confermando quanto statuito con

ordinanza dei dì 24.27/12/2021 con decorrenza dal deposito della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;

5. rigetta la domanda del sig. *CP_1* diretta alla condanna della sig.ra *Controparte_2* di versare un contributo al mantenimento del figlio *Per_1* , fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;

6. compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 19/05/2023

IL GIUDICE REL.
dott.ssa Annamaria Di Giulio

IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi